Irrtum über Eigenschaften

Englisches Vertragsrecht | Mistake as to quality | Gemeinsame Annahme und Risikoverteilung

Beide Parteien können sich über eine Eigenschaft dessen irren, was sie kaufen, verkaufen oder mieten. Ein solcher Irrtum kann den Wert erheblich beeinflussen. Für die Frage der Nichtigkeit kommt es darauf an, ob der Irrtum den Kern der vereinbarten Leistung betrifft.

1. Die angenommene Eigenschaft bei Abschluss bestimmen

Benennen Sie genau, was beide Parteien annahmen und ob die Annahme schon bei Abschluss falsch war. Es kann etwa um die Urheberschaft, die Leistungsfähigkeit einer Maschine oder den Standort eines Schiffs gehen. Die Erwartung eines steigenden Marktwerts betrifft die Zukunft. Klären Sie zuerst, welche Leistung vereinbart wurde.

2. Die Risikoverteilung im Vertrag prüfen

Eine Partei kann eine Eigenschaft zusichern, das Risiko ihres Fehlens übernehmen oder das Geschäft von ihr abhängig machen. Wortlaut und Umstände entscheiden. Hat der Verkäufer die Eigenschaft zugesichert, stellt ihr Fehlen in der Regel die Frage nach Vertragsverletzung und Rechtsfolgen.

3. Bell v Lever Brothers | Abfindungen

Lever Brothers vereinbarte mit Bell 30.000 Pfund und mit Snelling 20.000 Pfund für die Beendigung ihrer Dienstverträge. Später kam früheres Fehlverhalten ans Licht. Hätte der Arbeitgeber davon gewusst, hätte er sie ohne Abfindung entlassen können. Das House of Lords bestätigte die Vereinbarungen. Sie bewirkten die vereinbarte Beendigung bestehender Dienstverträge.

4. Prüfen, ob der Unterschied wesentlich ist

Für den gemeinsamen Eigenschaftsirrtum fragte Lord Atkin, ob die fehlende Eigenschaft den Vertragsgegenstand wesentlich von dem unterschied, den die Parteien vorausgesetzt hatten. Dass eine Partei zum vereinbarten Preis sonst abgelehnt hätte, kann die wirtschaftliche Bedeutung zeigen. Für sich genommen belegt das keinen wesentlichen Unterschied der geschuldeten Leistung.

> Legal English | **Subject matter** bezeichnet den Gegenstand des Vertrags. Ein **essential difference** betrifft den Kern des Geschäfts.

Das Gemälde und das Schiff

Leaf v International Galleries | Eine falsche Zuschreibung

Die Galerie verkaufte ein bestimmtes Gemälde für 85 Pfund und erklärte, es stamme von Constable. Rund fünf Jahre später erfuhr Leaf, dass die Zuschreibung falsch war, und wollte den Kauf rückgängig machen. Der Court of Appeal verneinte die Nichtigkeit wegen gemeinsamen Irrtums. Beide Parteien hatten sich über dasselbe Gemälde geeinigt.

Leaf | Anspruch und Rechtsfolge getrennt prüfen

Auch die Rückabwicklung wegen einer gutgläubigen Falschangabe scheiterte unter den damaligen Umständen nach erheblichem Zeitablauf. Die Entscheidung erging vor dem Gesetz von 1967. Nach Section 1 des Misrepresentation Act 1967 genügt allein die Aufnahme der Angabe in den Vertrag oder dessen Erfüllung nicht als Ausschlussgrund, sofern die übrigen Voraussetzungen der Rückabwicklung erfüllt sind.

Great Peace Shipping v Tsavliris | Die Leistung blieb möglich

Ein Bergungsunternehmen charterte die *Great Peace*, damit sie einem Schiff in Not zur Seite stehe. Beide Parteien gingen von etwa 35 Seemeilen Entfernung aus. Tatsächlich waren es etwa 410. Die vereinbarte Hilfe war noch möglich und durch die Verzögerung unter diesen Umständen nicht wesentlich verändert. Der Vertrag blieb bindend. Fünf Tage Mindestcharter waren zu vergüten.

Great Peace | Die geschuldete Leistung als Maßstab

Der Court of Appeal verlangte eine gemeinsame Annahme, deren Richtigkeit keine Partei zugesichert hatte und deren Fehlen keine zu vertreten hatte. Das Fehlen muss einen wesentlichen Bestandteil des Geschäfts betreffen und die Erfüllung unmöglich machen. Das Gericht verneinte eine eigenständige Aufhebung nach *equity* bei einem nach Common Law wirksamen Vertrag.

> Fallprüfung | Benennen Sie die versprochene Leistung. Prüfen Sie dann, was die fehlende Eigenschaft daran ändert und wer das Risiko übernommen hat.

Übungsfall und Quellen

Die Druckmaschine

Zwei Unternehmen unterzeichnen den Kaufvertrag für eine bestimmte gebrauchte Druckmaschine. Beide gehen von 10.000 Bogen pro Stunde aus. Die Maschine hat immer höchstens 7.000 geschafft, bleibt aber für gewöhnliche Druckaufträge nutzbar und kann wie vereinbart geliefert werden. Beide setzten den Wert voraus. Keine Partei gab ihn an oder sicherte ihn zu. Prüfen Sie den gemeinsamen Irrtum und die Wirkung einer ausdrücklichen Zusicherung.

Musterlösung

Gemeinsame Annahme. Der Irrtum bestand bei Abschluss und betraf die Leistung der Maschine. Der Verkäufer kann das bestimmte, funktionsfähige Gerät noch liefern. Die geringere Leistung und der geringere Wert dürften die vereinbarte Leistung unter diesen Umständen nicht wesentlich verändern.

Ausdrückliche Zusicherung. Verspricht der Verkäufer ausdrücklich 10.000 Bogen pro Stunde, weist die Zusage ihm das Risiko zu. Wird der Wert nicht erreicht, ist eine Vertragsverletzung zu prüfen. Wortlaut und Schwere bestimmen mit, ob Schadensersatz, Vertragsbeendigung oder ein anderer Rechtsbehelf in Betracht kommt.

Beweise. Vergleichen Sie den unterschriebenen Vertrag mit Testprotokollen und früheren Mitteilungen. War der Wert eine gemeinsame Annahme, eine Tatsachenangabe oder eine vereinbarte Anforderung?

> Abwandlung | Der Verkäufer nannte vor der Unterschrift die falsche Zahl als Tatsache und veranlasste damit den Kauf. Prüfen Sie *misrepresentation* mit ihren eigenen Voraussetzungen und Rechtsfolgen nach dem Gesetz von 1967.

Ausgewählte Rechtsprechung und Gesetz

Bell v Lever Brothers Ltd [1932] AC 161 | Wesentlicher Unterschied

Leaf v International Galleries [1950] 2 KB 86 | Zuschreibung und Rechtsbehelfe

Great Peace Shipping v Tsavliris Salvage [2002] EWCA Civ 1407 | Gemeinsamer Irrtum und Erfüllung

Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | Rückabwicklung und Schadensersatz